# *CUPRINS*


***Cuvânt înainte*** 7
***Introducere*** 11

***CAPITOLUL 1. ABORDAREA JURIDICO-ECONOMICĂ A SFEREI INFRACȚIONALITĂȚII CU SUBSTRAT FINANCIAR ŞI FISCAL*** 21

**1.1.** Considerații generale privind criminalitatea economico-financiară 22
**1.1.1.** Conceptul de criminalitate 22
**1.1.2.** Criminalitatea economico-financiară, realitate permanentă a vieții economice şi sociale 23
**1.1.3.** De la criminalitate economico-financiară la criminalitate organizată 26
**1.1.4.** Corupția, mijloc de dezvoltare perpetuă a criminalității economice 29
**1.1.5.** Principalele amenințări ale corupției şi crimei organizate 31
**1.1.6.** Rolul caracteristicilor personale în geneza comportamentului criminal 33
**1.1.7.** Despre cauzele criminalității şi importanța cercetării acestora 35
**1.2.** Referiri terminologice privitoare la unele elemente ale infracționalității economico-financiare 37
**1.3.** Sfera de cuprindere a infracționalității economico-financiare 39
**1.3.1.** Frauda fiscală 40
**1.3.2.** Munca ilegală 41
**1.3.3.** Activitățile criminale 42
**1.4.** Evoluția mediului economico-social favorizant 44
**1.4.1.** Un istoric al formării structurilor economice ilegale (subterane) 44
**1.4.2.** Dezvoltarea circuitelor economiei ilegale 46
**1.5.** O privire în planul infracționalității economico-financiare din perspectiva normativității 49
**1.5.1.** Sistemul fiscal obiect de acțiune al evaziunii fiscale 49
**1.5.2.** Evaziunea fiscală. Cadrul normativ specific 51
**1.5.3.** Încălcările la regimul monopolului de stat 56
**1.5.4.** Fapte penale prevăzute de Legea contabilității 58
**1.5.5.** Infracțiuni prevăzute de Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 64
**1.5.6.** Infracțiuni privind încălcările la regimul vamal şi al zonelor libere 66

*CAPITOLUL 2. REFLECTAREA DIMENSIUNII ECONOMIEI NEOFICIALE PRIN PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CONTABILITĂȚII NAȚIONALE* 69

**2.1.** Elemente esențiale privind contabilitatea națională 69
**2.2.** Investigarea/evaluarea economiei ce excede incidenței statisticii (neobservată statistic) 75
**2.2.1.** Conceptul de economie neoficială/neobservată 75
**2.2.2.** Economia subterană şi firmele „fantomă" 77
**2.2.3.** Economia neobservată din punct de vedere statistic 81
**2.2.4.** Metode pentru estimarea economiei ilegale 82
**2.2.5.** Estimarea economiei neoficiale 87
**2.2.5.1.** Sectorul formal 88
**2.2.5.1.1.** Estimarea muncii la negru 88
**2.2.5.1.2.** Estimarea evaziunii fiscale 91
**2.2.5.2.** Abordări privind estimarea sectorului informal 91

*CAPITOLUL 3. INFORMAȚIILE ŞI DOCUMENTELE CONTABILE DE REFLECTARE* 93

**3.1.** Noțiunea de informație şi conținutul informației contabile 93
**3.2.** Informațiile contabilității – componentă şi factor activ al sistemului informațional decizional 94
**3.3.** Suporturile materiale ale informațiilor contabilității 96
**3.4.** Eficiența informației contabile 97
**3.5.** Beneficiarii şi caracteristicile informațiilor contabile 99
**3.6.** Armonizare şi normalizare contabilă europeană 102
**3.7.** Documentele contabile 103
**3.7.1.** Documentele justificative 105
**3.7.2.** Registrele contabile 106
**3.7.3.** Documentele contabile de sinteză 109
**3.8.** Gestiunea documentelor 110
**3.9.** Verificarea şi corectarea documentelor 111
**3.10.** Delimitări privind documentele contabile de sinteză 113

*CAPITOLUL 4. ROLUL AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL ÎN DESCOPERIREA ŞI PROBAREA ACTIVITĂȚILOR INFRACȚIONALE DIN DOMENIUL ECONOMIC* 119

**4.1.** Definirea conceptului de audit 119
**4.2.** Tipuri de audit 120
**4.3.** Obiectivele auditului financiar-contabil şi tehnicile de colectare a elementelor probante 122
**4.3.1.** Obiectivele auditului financiar-contabil 122
**4.3.2.** Probele de audit 124
**4.4.** Tehnici şi proceduri de colectare a elementelor probante 128
**4.4.1.** Tehnica sondajului 129
**4.4.2.** Tehnica observării fizice 130
**4.4.3.** Procedura confirmării directe 130
**4.4.4.** Tehnica interviului 131
**4.4.5.** Tehnica examinării analitice 132
**4.5.** Testarea sistemelor şi examinarea situațiilor financiare 133
**4.6.** Riscuri, fraude şi erori posibile, specifice auditului financiar-contabil 135
**4.6.1.** Componentele riscului de audit 136
**4.6.2.** Principalele tipuri de risc financiar-contabil 138
**4.6.3.** Frauda şi eroarea în auditul financiar 140
**4.7. Studiu de caz:** Derularea unei acțiuni de audit extern, de către Camera de Conturi din județul **„x”,** vizând depistarea fraudei financiare în materie de achiziții publice 144
**4.7.1.** Repere esențiale privind statutul juridic şi funcționarea Curții de Conturi 144
**4.7.2.** Raport de control intermediar la DSA din județul **„x”** 152
**4.7.3.** Propuneri de valorificare a auditului efectuat la DSA din județul **„x”** 157

*CAPITOLUL 5. EXERCITAREA CONTROLULUI EXTERN DE CONFORMITATE - VIZÂND CONSTATAREA FRAUDEI ECONOMICO-FINANCIARE. ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ.* **(Studii de caz)** 161

**5.1.** Instituții de control financiar-contabil de subordonare guvernamentală 161
**5.1.1.** Controlul financiar al statului 162
**5.1.2**. Garda Financiară 162
**5.1.2.1.** Reglementări recente privind drepturile şi obligațiile personalului Gărzii Financiare în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu 164
**5.1.2.2.** Alte reguli aplicabile personalului Gărzii Financiare 165

**5.1.3.** Direcția generală a vămilor 165
**5.1.4.** Departamentul de Control al Guvernului 167
**5.2**. Exercitarea controlului financiar-contabil de către autoritatea publică executivă prin Direcțiile de control financiar-fiscal 168
**5.2.1.** Reperele ale unei acțiuni de control specific desfăşurate de Direcția de Control Financiar Fiscal. **Studiu de caz:** Control financiar-fiscal la S.C. „A" S.A. 171
**5.2.1.1.** Controlul impozitelor, taxelor şi fondurilor datorate de către S.C. „A" S.A. 172
**5.2.1.2.** Controlul registrelor de contabilitate şi a evidenței documentelor cu regim special 181
**5.2.1.3.** Controlul respectării prevederilor OG nr. 28/1999, privind utilizarea caselor de marcat electronice fiscale 181
**5.2.1.4.** Controlul modului de aducere la îndeplinire a constatărilor înscrise în procesele-verbale de control anterioare 182
**5.2.1.5.** Concluzii finale ale controlului financiar-fiscal de la S.C. „A" S.A. 183
**5.3.** Exercitarea controlului financiar contabil de către Garda Financiară 184
**5.3.1.** Programarea activității de control financiar-contabil 184
**5.3.2.** Efectuarea activității de control 184
**5.3.3.** Întocmirea raportului şi analiza actelor de control 185
**5.3.4.** Măsurile care pot fi luate în urma controlului, în baza constatărilor efectuate 185
**5.3.5.** Principalele deficiențe manifestate în actul de control 186
**5.3.6.** Reperele ale unei acțiuni de control desfăşurată de Garda Financiară **Studiu de caz:** Control la S.C. „T" S.A. pentru tranzacții cu alcool prin firme fantomă 187
**5.4. Studii de caz** care reflectă mecanismele derulării fraudelor economico-financiare 195
**5.4.1.** Schema de fraudare a bugetului public în materie de TVA, prin supraevaluarea prețurilor unor mărfuri exportate, identificată de Garda Financiară 195
**5.4.2.** Schema de spălare a fondurilor prin procedeul creditării propriei firme 198
**5.4.3.** Schema spălării unor importante sume de bani, prin cesionarea firmelor şi utilizarea în continuare a conturilor bancare, identificată de Garda Financiară 200
**5.5.** Rolul expertizei contabile în cuantificarea prejudiciilor patrimoniale şi clarificarea naturii licite/ilicite a faptului generator 201
**5.5.1.** Conceptul de expertiză contabilă 201
**5.5.2.** Expertiza contabilă judiciară 202
**5.5.2.1.** Definirea şi obiectivele principale ale expertizei contabile judiciare 202

**5.5.2.2.** Numirea expertului contabil 204
**5.5.2.3.** Etica profesională în activitatea experţilor contabili 206
**5.5.2.4.** Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare 209
**5.5.2.4.1.** Aspecte procedurale privind dispunerea şi efectuarea expertizei 209
**5.5.2.4.2.** Actele de expertiză contabilă judiciară – conţinut şi valorificare 212
**5.5.3. Studiu de caz:** Efectuarea unei expertize într-o cauză penală care priveşte săvârşirea unor infracţiuni economice 215
**5.5.3.1.** Introducere 215
**5.5.3.2.** Obiectivele expertizei contabile 216
**5.5.3.3.** Desfăşurarea expertizei contabile. Raportul de expertiză 217
**5.5.3.4.** Concluziile expertizei contabile 234

***CAPITOLUL 6. EFICIENTIZAREA STRATEGIILOR ANTI-INFRACȚIONALE BAZATE PE VALORIFICAREA INFORMAȚIEI FINANCIAR-CONTABILE. COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE ŞI A FRAUDEI COMUNITARE*** 237

**6.1.** Corupția - semnificație, consecințe și necesitatea diminuării 237
**6.1.1.** Strategii vizând diminuarea fenomenului corupției, elaborate de autoritatea publică executivă 242
**6.1.1.1.** Includerea diferitelor componente de putere statală în politicile anticorupție 242
**6.1.1.2.** Cadrul legislativ național de prevenire și combatere a corupției și cooperare Internațională 246
**6.1.1.3.** Instituții și alte autorități publice cu atribuții de prevenire și combatere a corupției 248
**6.1.2.** Realizarea măsurilor pentru accelerarea aplicării Strategiei naționale de combatere a corupției 261
**6.2.** Consolidarea instituțiilor de control financiar public – element de strategie anti-infracționalitate economico-financiară 263
**6.2.1.** Reformarea Gărzii Financiare 263
**6.2.1.1.** Managementul instituțional al Gărzii Financiare 263
**6.2.1.2.** Modificarea atribuțiilor inițiale (raportat la prevederile Legii 30/1991) 265
**6.2.1.3.** Politici de stimulare a performanțelor personalului 266
**6.2.2.** Reorganizarea sistemului național de administrare fiscală 269
**6.2.2.1.** Crearea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) 269
**6.2.2.2.** Preluarea activității de administrare a veniturilor bugetare reprezentând contribuții sociale, de către Ministerul Economiei și Finanțelor 270
**6.2.2.3.** Sistemul de antrepozitare fiscală 271

**6.3.** Introducerea unor elemente de modernitate în materie de inspecție fiscală 275
**6.3.1.** Îmbunătățirea normelor legale anti-evaziune 279
**6.4.** Noile reglementări privind controlul financiar public 282
**6.5.** Implicarea unor organisme naționale în combaterea fraudei financiare comunitare. Valorificarea informațiilor externe 289
**6.5.1.** Strategia antifraudă privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România 289
**6.5.2.** Controlul utilizării transparente a fondurilor comunitare 298

**Sinteze** 303

**Abrevieri** 327

**Anexe** 329
Anexa nr. 1 - Metodologia de determinare a riscului de audit 331
Anexa nr. 2 - STRATEGIA NAȚIONALĂ de prevenire a criminalității pe termen mediu 335
Anexa nr. 3 - STRATEGIA NAȚIONALĂ DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România (Extras) 343

**Bibliografie** 367